

טופס מלווה להסכם התקשרות

20.7.25	תאריך ההצעה
מתחם 542 נתניה	שם הפרויקט
אדריכל	תחום ייעוץ /תכנון
אלונים גורביץ	שם היועץ /מתכנן /ספק
תכנון אדריכלי	פירוט לגבי הצורך בהוצאה
נ"ש 6,624,000	שכ"ט כולל עבור תכנון יח"ד מגורים
נ"ש 374,375	שכ"ט כולל עבור תכנון שטחי מסחר
נ"ש 1,649,000	שכ"ט כולל עבור תכנון שטחי תת קרקע
נ"ש 237,000	שכ"ט כולל עבור תכנית עיצוב כוללת
נ"ש 129,000	תוספת בגין עדכון תכנון והגדלת שטחי ממ"דים
נ"ש 9,013,375	סה"כ שכ"ט כולל
שוטף +30	תנאי תשלום

עבור הכנת תכנית עיצוב כוללת למתחם ותכנון אדריכלי מלא למגורים מסחר ושטחי תת קרקע בפרויקט כולל הכנת תוכניות למכרז ולביצוע, הכנת תוכניות שיווק ותוכניות מכר כולל פיקוח עליון.

פירוט תכולת ההצעה

מחצית משכר הטרחה תשולם על ידי אפריקה ישראל מגורים

הערה

רון יוסף

אחראי תקציב / תאריך

מיכאל בריק

סמנכ"ל הנדסה / תאריך

בקרה תקציבית

התקשרות חתומה תשלח לאחראי התקציב במייל לצורך העברתה לספק

23.11.25

25.11.25

אשר על כן

15/11/25

חוזה אדריכל מגורים ושטחי מסחר

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה] 2017/25

בין

אגודת ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניה 1 ג' אדר יהודה
ח.פ. 557270725

בית וגן החזקות בע"מ
אבנא חלל 17 אי רמת גן
ח.פ. 516343746

אגודת המגורים עירונית בע"מ
יוני נתניה 1 ג' אדר יהודה
ח.פ. 514639323
(לחלק: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

אלונים + גורביץ'
אדריכלים ובני ערים

(לחלק: "המתכנן")
מצד שני;

והתאיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט לחלק, כל זאת בתנאים המפורטים לחלק בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

למיכך תותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מונח

1.1. למונחים הבאים יחא הפרוש הנקוב בצידים דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האזור" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היתכנסים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע חנדסי וטכנולוגי אחרים שיעסקו ע"י המזמין ואו חרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים חדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי חכמויות, החמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ואו כל חלק חימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת

אלונים גורביץ'
אדריכלים ובני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

CONT-5-557
חתימה

מס' חוזה:
000000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט:
ספק:

אגודת ישראל מגורים בע"מ
אדריכלים ובני ערים

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אפריקה ישראל מסרים

חוזה אדריכל מגורים ושטחי מסחר

נתניה 542

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ת.פ. 516380920

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אשרה להחלטה עדות בתי

נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי המתכנן"
"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.
"המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.
 מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החזקה"
"ההסכם" - חוזה זה על נספחיו.
"הדין" - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ואו הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות המקומית" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה הפיתוח" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2. הכותרות בחוזה זה הינן לנוחות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלת הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי המתכנן;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר המתכנן;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן;
נספח ח' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ט' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן לחנניק.
נספח י' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י"א -	נספח היעדר תביעות.

אלונים אריאל
 אדריכלים ובוני צרים בע"מ
 ח.פ. 516380920

2. שירותי המתכנן

2.1. המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2. המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המתנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הדרושים, חידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובתאם למותנה בחוזה.

2.3. המתכנן מצהיר, כי ידע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ואו קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

CONT-5-557
 חתימה

מס' חוזה:
 000000

תבנית אדריכל מגורים ומסחר
 גרסה: 3

תניה 42
 אלונים אריאל

פרויקט:
 אריאל

אשראי מוגרם בע"מ

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

2.4. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולחנות דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת הנתקצבת, שייקבעו על ידי המזמין.

2.5. המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.

2.6. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היתעצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באותו, ככל שידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבעו ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

2.7. המתכנן ישמור על נוחלי קשר, תיאום, רישום וצורת חסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8. כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

2.9. המתכנן מצהיר, כי ידעו לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או חנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.

2.10. המתכנן מתחייב, לחפיק את כל התכניות שהוא תוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכנת הקביעה בנספח א' המציב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכנת שנקבעה בנספח א', כאמור.

2.11. המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפריקט כל שירות הקשור במתן או בעקיפתו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי תוזה זו.

2.12. המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשותף עמו פעולה ככל שידרש.

2.13. המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמזורנט" של רמזור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפגל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1. המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאוש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם לתוראות תוזה זו.

3.2. המתכנן מתחייב, שחרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א'

CONT-5-557
חתימה

מס' תוזה:
סוסוס

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט:
ספק:

תוזה: 542
אלונים + גורבן

אפריקה וישראל מגורים בע"מ
אפריקה וישראל מגורים בע"מ

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

המציב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמתעדים, המפורטים בחוזה זה וינה את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יחיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או המתכנן הנקוב בנספח א' המציב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי במקום מוטאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופה של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יחיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל חומן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו לחשתתף בשיבות ודיונים למטרת הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבותו של המתכנן כמתחייב מחוזה זה, תרי בכל מקרה שחשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו חוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מוכן לתפקידו ו/או אינו מבצע להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אתן דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בתחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מחותמיבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6 המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמידת הציוד כאמור, תחיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ

4. סמכויות המתכנן

4.1 במסגרת עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותים 516380920 המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוח הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושר קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל ענין, הכרוך בחתמיבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יחיה המתכנן רשאי ליתן חוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מ"מ ביחס למתירים ו/או לזרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מתירים ו/או כמיות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

CONT-5-557
חתימה

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורם ומסחר
גרסה: 3

תניה 542
אלונים גורביץ
750

אשרה חתמה שותף ייצוגית בע"מ

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

5.2. חמתכנן ימסור למבחן על פי דרישתו דין וחשבון על חתקדמות ביצוע שרותי חמתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע המבדוקה דו"ח המסכם את אותו שלב. חתדורות המיל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי חמתנן מעת לעת, וכל עוד לא נקבע, יכללו הם את הנושאים המפורטים בספח א' המצ"ב.

5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, ראשי המנחל וראו מי מטעמו לבקור במשרד המתכנן וראו בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן וחמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנחל וראו על ידי מי מטעמו.

5.4. אכן בהפעלת סמכויות המגזל על פי תוזה זה, כדי לגרע וואו לשחור מאחרות המותבן על פי תוזה זה וואו על פי כל דין. בהקשר זה מובחר, כי אישור המגזל לתבניות, בין לתבנות מוקדם ובין לתבנות סופי, לא יפסור את המותבן מחובות ביצוע שניניים וואו תאמנות וואו תבנות מחדש של תוצניות, ככל שחזר יידרש.

5.5. אישור המנהל תכניות ואו מסמכים אחרים הקשורים בשרותי המתבטן על פי חוזו זה או שדרש המנהל מהמתבטן להכין בהתאם לחוזו זה, לא יחא בכך כדי לשחרר את המתבטן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יחא בכך כדי להסיל על המנהל ואו על הממין אחריות כלשהי לסיב התכניות ואו המסמכים האמורים.

6.1. המותכנן יבצע את שרותי המותכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בטופס ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכולל בשרותי המותכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המותכנן במועד שיחיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שרותי המותכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הוראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2. לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בסופה
בי או ג' חמצי"ב, אלא אם כן הודיע למזמין ותחילה, כי חגוע לדעתו מועד ביצוע שלב
זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3. יש לראות בתנאי זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט אלונים גורדין או לגבי כל קטע שלו במפרד ולגבי כל שרותי המתכנן או לגבי כל שלב שלחם ~~אשר~~ ^{אשר} זכילים ובוני ערים בע"מ למ בחירת המזמין. המזמין יחיה וזכאי אפוא להפסיק את שרותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במחלכו ועם השלמת כל שלב ואף במחלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

6.4. ידוע למתבטן, כי התחייבויות היתכנים ואו הקבלנים ואו יותר הערמים, מותנות בכך שיתקבלו להם כל התכניות ואו התחזיות ואו החזירות ואו הפרטים ואו תביאות שיתקבלו להם. מתבטן מתחייב לבצע את שדותי המתבטן באופן שיממם כל עיבוד בביצועם וברציפותם. המתבטן מתחייב לבצע את שדותי המתבטן באופן שיממם כל עיבוד בביצועם ואו מתקבלנים מלממן לעיבוד מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בתאם ללוחות הזמנים שהיו יצופים לחדשים שילחמו עמם.

6.5. עיסוב בביצוע שירותי המזונות, אך ורק בהימלא אחד מבין שני התנאים המפורטים תבאים ולמשך הזמן שהמגדל יקבע, ובתנאי שלא התאפשר לעבוד במקביל, דחיינו:

6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "מידע דוחתי") שלדעת המנהל לא חיתה למותבן שליטה עליו.

מיד משחזרנו אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

מס' תורה:
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
אלונים + גן חצות

542
אלונים + גן

אפרטהייד

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

6.5.2. המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, חוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יחזוה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7. ב-1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיחדש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דרייה על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דרייה פיקוח על ביצוע, חלל לפי הגדרת פיקוח עליון.

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעקוב בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ואו פרט ואו דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מחתיבות המתכנן לפי חוזה זה ואו לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

7.1. תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצויב (להלן: "שכר המתכנן").

7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1. הדפסות בתוויון חמיונות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. לחסרת ספקות, יובחר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויון, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יחיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ואו לרשויות המוסמכות ואו ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3. שכר מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרספקטיים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיחוק ולמפיקים ובוני ערים בע"מ מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה.

7.2.5. מדידות וצילומי אויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIBW / מערכת רמדרנט מודול ניהול מסמכים (אום) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבודה. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצויב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, חנים מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ואו בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי

מס' חחה: CONT-5-557
חתימה: סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתיב 542
ספק: אלונים + ערביץ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל נתיב 542

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אלונים + ערביץ
ח.פ. 516380920

שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יהיו חוראות סעיף 12.1.2 לחלף.

7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בספת ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת המשכורות עבודות הפרויקט מעל למצופה, חקטנת חיקף החדות בפרויקט, קצב הבניה, או מכל עילה אחרת איון שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתיו ולתקנות המחייבים וכי הן ברצונו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספת י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מחקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרת יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדיון, חתום ע"י רי"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדיון, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

7.7. השכר כולל את השכר לתכנון אדריכלי בלבד ואינו כולל שכר טרחת יועצים ככל ויידרשו במסגרת הפרויקט.

8. שונוים בתכנון

8.1. המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף מעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 לחלף.

8.2. נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בטפחים ז' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במחיר רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ושולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שחיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בחתום לחלקו של התכנון תחזור כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך טד שירותי. 516380920
המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב. מובהר כי שינויים מתוזמנים ככל ויהיו, יידונו לגופו של עניין.

8.3. על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים חנובעים מ-

8.3.1. טעות ו/או לקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן.

8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר, לשלב התכנון.

8.3.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מחפרת איזו מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4. השינויים מתחייבים מזרישת רשויות מוסמכות. אלא אם כן הודיע המתכנן בכתב ומראש על אי התאמתו לדרישות חרשויות וחמזמין החליט לנהוג בניגוד

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
פסק: אלונים גורביץ

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אמריקה ישראל מגורים בע"מ
אמריקה ישראל מגורים בע"מ

לכך או שינוי הנחיתת רשויות. מובחר כי כל שינוי ייבחן לגופו של עניין.

8.4. המתבקן מתחייב לחזקן, עבור הרכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה לחיתוי חבניה ולכל דין. מובחר כי תכונה לשינויים מבוקשים מרוכשים פוטנציאליים ולא לשינויי דיירים.

מחזר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתבקן לרוכשים. המתבקן יתקשר עם הרוכשים בחסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין המתבקן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1. המתבקן מתחייב לבצע את שירותי המתבקן בהתאם להוראות חוזה זה בטאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזמירות ובכמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה ע"פ חזון ואו ע"פ חסכם זה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים ואחרים או פלילים), דרישות, אישומים, פסידי, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ואו יוטלו על המזמין ואו עובדיו ואו למתבקן ואו לעובדיו, למוך או לרוכש, בשל מעשה או מחל של המתבקן ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבותו על פי חוזה זה.

9.2. המתבקן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות אשר תבעים מתחום אחריותו של המתבקן כמפורט בסעיף 9.1 לעיל.

9.3. אשור המזמין למסמכים ואו כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתבקן ואו מתן חזרות למתבקן אינו משחרר את המתבקן מאחריותו ע"פ חסכם זה ואו ע"פ דין, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי. אלא אם קימת אחריות ע"פ דין מחייב.

ביטוח

9.4. מבלי לגרוע מאחריות חיתוי על פי חסכם זה או על פי כל דין, על המתבקן לערוך ולקיים, על חשבון המתבקן, למשך כל תקופת החסכם וכל עוד אחריות המתבקן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי חיתוי המצורף לחסכם זה נספח ז' וכן אישור עריכת הביטוח המצורף לחסכם זה נספח ז', והמחווה חלק בלתי נפרד ממנו וימפרט ביטוחי חיתוי "אישור עריכת הביטוח", בהתאמה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתבקן עובדים במסגרת החסכם, יהיה רשאי המתבקן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.5. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתבקן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מות השירותים נשוא חסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת הביטוחים גורביץ אריכלים ובנוי ערים בע"מ ח.פ. 516380920

9.6. כמו כן, מייד בתום תקופת הביטוח, על המתבקן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תקופת ביטוחי חיתוי לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד חסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

9.7. מובחר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתבקן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתבקן, שאינה פוטרת את המתבקן ממלאו החבות על פי חסכם זה.

9.8. מוסכם בזאת, כי למתבקן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

9.9. למזמין תמא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומא על ידי המתבקן כאמור לעיל, ועל המתבקן לבצע כל שינוי, תיקון, חזתאמה או חרבה, שינדרשו על מנת לחתאים את ביטוחי המתבקן, לחתאייבות חיתוי על פי חסכם זה.

מס' חזנה: CONT-5-557
סטטוס: חתימה

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נספח 542
מספר: חיתוי + גורביץ

אפריקור ישראל מגורים ג"מ

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

9.10. מוצח ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרגות השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

9.11. המתכנן פטור את המזמין ו/או עובדיו מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן ו/או עובדיו להצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנוכחים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

9.12. אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לשרוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.

9.13. בכל ביטוח רכוש נוסף למעט ביטוח רכב או משלים לביטוחי המתכנן, שענינו העברת נשוא חוזה זה יכלול סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודד.

9.14. מבלי לגרוע מכל חוראה מהוראות הסכם זה לענין חסבת החסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליתן נותנה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבטוח במסגרת ביטוחי המתכנן.

9.15. למען חסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ככל והמתכנן יעסיק קבלני משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מתפליסות דלעיל ובין אם לאו.

9.16. אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהחובותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובותו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

9.17. המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדויק את כל החוקים, התקנות, הצווים, החוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היות מתחייב למלא את כל דרישות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ח-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שחוקקו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל תחובות החלות על מעביד כלפי עובדיו באופן שהמתכנן, כל עובדיו וכל מי שיעסקו בשירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן המכליל ובוני ערים בע"מ זמני, יחזו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק ה"פ 516380920

9.18. הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אסמכת תכניות

10.1. בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המצויים ברשימה המציינת בהקדים האפשרי ומסדן למזמין.

10.2. עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי תכניות כשון מעודכנות, ומשקפות את התכנון והתכניות הסופיות לביצוע כולל עדכונים בהתאם לשינויים בביצוע כפי שאושרו במהלך הביצוע בתכניות AS-MADE שיוכנו ע"י הקבלן ולפי שיקול דעת המנהל, למעט שינויי דירורים.

מס' חזה: CONT-5-557
תחמה: 50101

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נחיה 642
אלונים גורביץ

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

11.7. בשנים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ואו מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום חנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. חבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1.

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן חודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה חודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בחודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוח (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ואו שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השטח המפורט בנספחים 1 ו- 2. במקרה שבוצע חלק של קטע ואו שלב, ישולם חלק יחסי מתנאים מהשכר חקבע בנספחים 1 ו- 2 לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. חודעה בדבר חבאת חוזה זה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ואו לטענה ואו דרישה ואו תלויה ואו תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, וחשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מחזמין לפי חוזה זה ואו עקב הבאות לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מחבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחזשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחזש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

12.3.

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בחודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ואו לא קיים איזה מחובות החוזה ולא תיקן את החפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בחתראה.

12.3.1.2. המזמין התרת במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ואו התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא קט בצעדים המבטיחים לעת המזמין את ביצועה התקין ואו סיומה לפי לוח הזמנים. התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את תוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את חוזהו מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם היועץ נפטר, היועץ הגיש בקשה לפשיטת רגל ואו בקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: סטוס:

תביית אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
ספק: אלונים + גורביץ

בית וגן החזקות בע"מ

516343745

10.3. תובא תחזות לדי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות וחקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת תחזות לדי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4. כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5. המתכנן לא יחזיר זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6. זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין חמיל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיוע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

10.7. המזמין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית, ייתן קורדיט למתכנן בפרסומים שונים של הפרויקט בפרסום, בעיתונות, מדיה, מדיה חברתית וכד', באופן ובדרך כפי שימצא לנכון.

11. מעמד המתכנן

11.1. מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה מעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.

11.2. אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ואו מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ואו מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ואו מי מעובדיו ואו מי מטעמו לבין המזמין ואו המנהל ואו מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין דבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ואו עובדיו לא יחיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות תחלה על פי הדין ואו מכת צו הרחבה ואו מכת הסכם כלשהו על עובד.

11.3. מוסכם בזה, כי המתכנן ואו עובדיו ואו שלוחיו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ואו דרישות ואו תלונות ואו תביעות כלפי המזמין ושעילתן ביחסי עובד ומעביד ואו בסיומם וחס יחיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

11.4. המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ואו חסמים ואו תשלומי חובה אחרים, החלים ואו שיתחילו על המתכנן ואו עובדי המתכנן בגין מותן השירותים ואו בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה וחביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.

11.5. המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מסים גורביי הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ואו עובדיו לשאת בתשלום ואו הוצאה ואו עלות ואו פיצוי ואו שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ואו מחסותקתם ואו אם יחולו על המזמין תשלום ואו הוצאה ואו עלות ואו פיצוי ואו שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ואו הוצאה ואו עלות ואו פיצוי ואו שיפוי שיתחילו על המזמין ואו ידרשו ממנו כאמור ואו בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ה התמורה המגיעה למתכנן. על אף האמור, מובהר כי סכום אשר שולם למזמין באמצעות הפעלת פרליסת חביטוח של המתכנן לא יקוזז.

CONT-5-557

חתימה

מס' חוזה:
000000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
מפרק: אפריקה ישראל מגורים בע"מ

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

אשר לא התחייבתי ונמנעתי מלהתחייב

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת חמניות ו/או בהרכב המנהלים של חינוץ.

12.3.1.6. חינוץ חגש בקשה לחקפאת חליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למתן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה לחינוץ או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו שחיתוך טנן או חציע, במשרדיו או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, תשלם המזמין למתכנן שכר בלעז אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי חשיוור המפורט בספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מחשכר הקבוע בספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל חמגיע למתכנן מחמזמין.

12.3.3. חודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל חמגיע למתכנן מחמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי חזין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או מנשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו חוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע חמשד שירותי המתכנן לאחר ולחשמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איוו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מחמזמין חתראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מוכויותיו של המזמין לפי החוזה. ובכפוף להודעה שנמסרה 14 ימי עסקים למפרע ומתן זכות שימיע למתכנן.

13. חשתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, לכיסוי חוצאותיו הכלליות, וזאת כנגד הצגת אסמכתאות לסכומים הנ"ל. העברת זכויות

13.1. אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, ובכפוף לע"מ 516380920 פ.ח.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, חרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומוכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח חוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4. שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של

מס' חחה: 557-5-CONT
חתימה: 000000

תביעת אדויל מנורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
נתיב: 542
אלונים: 542

אשרייה התחייבות ע"מ
אשרייה התחייבות ע"מ

בית וגן התקנות בע"מ

516343746

המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, חרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעינו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שירותי המתכנן

14.1. שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, וחלל במועד הנקוב בחוזה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת תוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות ותמיכת משמכים

15.1. המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ואו על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ואו המנהל ואו מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2. מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא חתיר לו זאת. כמו כן, יצוית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון גוטפים לאלה שנגקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3. המתכנן יחתים את עובדיו ואו שלוחיו ואו אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב חתויבות לשמירת סודיות על פי הנוסח הממרט בנספח ו'.

15.4. לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ואו במדיה ממוחשבת המצוי ביזו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידיו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1. השתמש המזמין כדין בסמכות ואו בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ואו תלונה ואו עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבת אחרת, והמתכנן לא יחיה זכאי לתבוע פיצוי ואו שיפוי ואו תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ואו הפסד חוזמניות) ואו פגיעה במוניטין ואו הפסד, לרבות הפסד רווח העוללים להיגרם לו עקב תביעה או החפסקה ואו מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יתא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או חבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך שירותי המתכנן לאחר ולחשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2. המתכנן מתחייב שלא לקוט בכל צעדים מכל סוג שחרא שיחיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ואו מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישות המזמין ושתף המתכנן פעולה עם המזמין ואו עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מחלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו והפיפה טאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: 01000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
מס': אלונים גורביץ'
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

בית וגן החזקת בע"מ

516343746

אפריקה וחוזה שירותי בע"מ

- לחפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום תחזת זה, לפי העניין.
- 17.9. כל ההוצאות ומס הבולים בגין תחזת ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשלמנה על ידו.
- 17.10. תחזת זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לתנאיו כדן עיי מורשי התנימה של המזמין.
- 17.11. כתובות הצדדים חן כמפורט במתרת לחזת זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחזת למי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה התודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה תעודות עירוניות בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה תעודות עירוניות בע"מ
בית וגן החזקות בע"מ
חמזמין

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920
אלונים + גורביץ

המתכנן

אני הח"מ, _____ עו"ד/ רח"ת מר"ת _____ מאשר כי הי"ח _____ חם _____ שחזמנו בשם המתכנן על תחזת דלעיל וכי תנאיו המשותפת בצידוף תותמת וחברת מחייבת את המתכנן לענין זה.

תאריך: _____ תנימה וחזמת עו"ד/ רח"ת: _____

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

מס' תחזת: CONT-5-557
חתימה

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: תחזת 542
אלונים + גורביץ
ספק:

בית וגן החזקות בע"מ
516343946

17.1. המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את חשיבותו שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינן אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחו.

17.2. כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ואם החפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ואם תרופה אחרים ואם נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העוללות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3. המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום חמגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום קצוב שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4. מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכללית האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5. שום התנחנות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ואם על פי כל דין ואם כויתור ואם כחשכמה מצדו לאיזה הפרה ואם אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה / או כנותנת דחייה ואם ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ואם כשינוי ואם ביטול ואם תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. חשכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסגירת מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הנמנעות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנחנות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6. במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7. על אף האמור בכל חוראח אחרת בחוזה זה ואם בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ואם בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מהיחיד המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחול, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור לחלק בסיפא לסי"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ואם תלונה ואם טענה ואם תביעה, ככל שתוגש על ידי המזמין כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ואם ביצעו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען חסר ספק, מוסכם ומצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות,

מס' חוזה: CONT-5-557
תאריך: 01/05/20

תבנית אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
אלונים גורביץ

אפריקה תעודות עיוניות בע"מ
בית וגן החזקנות בע"מ

אפריקה תעודות עיוניות בע"מ

בית וגן החזקנות בע"מ

516343746

נספח "א"

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לתכנון ובניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים (משרדים - תכנית עיצוב בלבד), חניונים ועבודות פיתוח בתחנה - נתיב 542 נתיב 542 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באותו בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' נתיב 542/26-26 מותאם 3 - , נתיב על שינויה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- 9140.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתכנית מתכנתה חיסם והשירותים המוזמנים מן המוכן והינם בחתום לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתערוך בתביע ובתכניות הבנייה על תיקונתם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התביע ותכניות הבנייה במתכונת שתאושר ובחנתם לחוראות המזמין.

"הרשות המקומית" נתיב.

"חוקה הפיתוח" - חוקה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: אלה ברוחם

2.10 תכנון יבוצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT תחל משלב החיתרים (מידול תוך כדי תכנית עיצוב), במתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיתעצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360" העבודה במודל תהיה כפופה לחוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בחמש ע"י מנהל המודל. שמירה, חדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת רמדורנט. כל תעבורת קבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- ראש צוות: אדריכל יניב עמנואל
- מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"י חוקה זה: בחתום לצורך
- האדריכל יקצה צוות עובדים נפרד (בלתי תלוי) עבור כל מגרש, משלב הכנת הבקשה להיתר.

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל: אדריכלית המוטל מדין

5.2 חנושאים הם:

- התקדמות שירותי המתכנן.
- סטיית מלוח הזמנים לרבות סטיית חסטייה.
- תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ריכוז חוראות שניים.

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

אדריכלות חוראות עירונית
אדריכלות חוראות עירונית

מס' חוקה: CONT-5-557
חתימה: סטוס:

תכנית: אדריכל מגרש ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתיב 542
אלונים גורביץ
ספ:

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

נספח "ב"שרותי המתכנן1. כללי1.1 שרותי המתכנן יכללו:

שרותי המתכנן יכללו, תכנית בינוי ופיתוח/תכנית עיצוב ארכיטקטוני לכלל התבניין, תכנון אדריכלות לבנייני מגורים ואו מסחר בתאי שטח 100-102, לרבות מבני עור במגרשים (חדרי אשפה, תחנות טרנספורמציה וכד'), תכנון דירה חנדסית/דירה לדוגמה.. כמו כן מובחר כי סך חיתרי הבניה הכלולים בשירותי המתכנן הינו סה"כ הגשת עד 9 חיתרי בניה (כאשר חיתרי דיפון וחפירה ואו חיתר מרתפים מופצל ואו חיתר ראשי יהיו חלק ממניין חתרנים זה - ככל ויידרש). מובחר כי ככל ויידרש חיתר שיטויים כתוצאה מסעות תכנית של המתכנן, לא יגיע למתכנן תמורה נוספת. מובחר כי תכולת עבודת המתכנן בדירה חנדסית/דירה לדוגמה אינה מחליפה את עבודת אדריכל הפנים.

1.2 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

- המתכנן חבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישותף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין.
- ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנסיף לישיבות התכנון חשופות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ראש הצוות ישותף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא חנבלה.
- ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.
- צוות חשפטיים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולחוצאות תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מחמנהל לפני חתומה כל שלב, או לפני כל שרת חלקי.2. שלבי העבודה האדריכלית ופרט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי חתקדמות הפרויקט והחניות המנהל, לרבות חסורי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים. העבודה תבוצע בשלבים חכוללים את השירותים כלחל:

2.1 מבטל.2.2 תכנון מוסדם לתכנית בינוי ופתוח/עיצוב ארכיטקטוני ולמבנים:

- ביוצר הפרדגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, חתייעצויות ותאומ עם המתכננים והיועצים.

מס' חזה: CONT-5-557
טטסוס: חתמה

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: מתיה 542
ספק: אלונים גורביץ

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אנא יקח חשפוט עיחת בע"מ

ב. בירור ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים, בקשר לבעיות החוקיות והאחרות, הכרוכות בתכנון הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצוע.

ג. מהול תהליך אישור תכנית העיצוב מול כל הרשויות ולרבות, אך לא רק, הרשות המקומית, כיבוי אש, חברת חשמל, ובזק, פקע"ר, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות, אושור משרד העבודה (אישור גז) וכיוצ"ב, וקבלה בפועל של כל האישורים הנדרשים.

ד. חכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות לפי דרישת המנהל המתארות את הכנייה והפיתוח/עיצוב ארכיטקטוני ואת המבנים והכנסות השניוניים בהן בחתום לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין, לרבות חכנת מדלים, חלופות ופרספקטיבות (באיכות לצרכי תכנון והצגה לרשויות להבדיל מאיכות לצרכי שיווק).
התכניות, החתכים והמבטים יכללו בין היתר את אופן העמדת תבנינים ונוד התייחסות למפלס +0.00 העקרוניים של המבנים ושל מפלסי פתוח המגרשים והחניית. מיקום המפלסים העקרוניים של הכניסות לבנינים ביחס למפלסי הדרכים והמדרכות, ומפלסים עקרוניים של קירות תומכים, מיקום ומפלסים עקרוניים של חניות, כניסות רכב למגרשים ופריסת החניות במגרשים, מיקום מתקני האשפה, פילרים, מונים, תרבות טרנספורמציה, חדרי בזק.

ה. חשובי שטחים לרישוי ובזיקת התאמתם לתב"ע.

ו. חשובי שטחים למכירה/השכרה בהתאם להנחיות המזמין והתאמת התכנון לשטחי המכירה/השכרה כפי שיקבעו ע"י המזמין.

ז. סיוע לחכנת אומדן משוער של מחיר חקמת הפרויקט.

ח. מסירת נתונים ליועצים, בכדי שיכינו אומדן משוער של הפרויקט, כל אחד בתורו.

ט. תאום עם חמתכנים והיועצים והנחיות היועצים לצורך קביעת מפלסי פתוח אפשריים, אפשרויות לפתרונות חניקו, פתרונות למעבר תשתיות, פתוח שטחים ציבוריים (נתכון ראשוני במסגרת תכנית העיצוב בלבד) ומגרשים המיועדים למבני ציבור נתכון ראשוני במסגרת תכנית העיצוב בלבד), אישור תכנון מוקדם של היועצים.

י. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות הנדרשות המסמכים הנדרשים להשלמת התכנון המוקדם.

2.3 תכנון סופי לבנייה ולפיתוח/עיצוב אדריכלי למבנים:

א. חכנת תכניות סופיות, חמתארות את הפרויקט המסומם עם היועצים ועם המזמין. תאום חתכניות האמורות עם היועצים והמזמין.

ב. חכנת התכניות והמסמכים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות, למחרת חיתור בניה, לרבות שניוניים שיידרשו בחיתור חכנית ו/או חיתור חכנית בניה והגשתם לרשויות, לאחר אישור המנהל, וטיפול באישורים הנדרשים לבקשות לחקלות ככל שיתאפשר. חתימה על חקשות לחיתור בניה/חיתור בתחום חקשה הראשי, כאחראי לתכנון, לפיקוח עליון ולביקורת בתחום האדריכלות. כמו כן יחתום המתכנן על כל מסמך שיידרש על ידי הרשויות מחמתכנן בתהליך חקשות לחיתור, בעת הבנייה ועד לקבלת תעודות גמר.
הכנת חקשות לחיתור בניה לבניה בקטעים לרבות בקטעי בניינים וטיפול באישורן.

מס' חתום: 557-5-CONT
חתימה: 000000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 342
פסק: 3

מנהל משרד
אדריכל משרד

אדריכל משרד עיריית ב"מ

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

ניחול ותהליך הרישוי מול כל הרשויות (לרבות, אך לא רק, הרשות המקומית, כיבוי אש, חברת חשמל, בוק, הגיא, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות וכיוצא"ב), וקבלת בפתול של כל האישורים הנדרשים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בירור ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים, בקשר לנושאים הקשורים בתכנון או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצוע.

הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים, אשר נערכו ע"י המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישות הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות, וטיפול באישורים כולל קבלת היתרי בנייה מתוקנים, לרבות חכנת תכניות שינויים לחיתוך, לטופס 4 ולתעודת גמר.

מובחר כי סך היתרי הבנייה הכלולים בשידורי המתכנן חינו סח"כ חגשת עד 9 חיתרי בנייה (כאשר חיתרי דיפון וחפירה ו/או חיתור מרתפים מפוצל ו/או חיתור ראשי יחיו חלק ממניין חיתרים זה - ככל שידרש).

תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות חיתוצים לתכניות האדריכלות.

עדכון חישובי השטחים לרישוי.

עדכון חישובי השטחים למכירה/השכרה.

חישובי שטחים לצורך התחשבות עם הקבלנים בהתאם להנחיות המזמין.

ח.1. חכנת תכניות לשיווק הפרויקט. העברת תכניות מכר כולל ריחוט לצורך חכנת תכנית מכירה.

ח.2. חכנת תכניות מכר ע"י חנחיות המזמין ובהתאם לנדרש ע"י החוק (לא כולל גרפיקה, חדמיות ופרספקטיבות).

ח.3. לשטחי מסחר - חכנת תכניות מכירה/השכרה הכוללות חלוקת מחיצות פנים עקרוניות ברמת מעטפות.

ח.4. סיוע לאנשי השיווק מטעם ח.1, העברת הנחיות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם חכנת חדמיות, פרספקטיבות, מודלים ותכניות מכירה משולבות בגרפיקה, בדיקת עבודתם של בעלי המקצוע, מתן הערות ואישור אדריכלי.

ט.1. סיוע ליועץ בחכנת מפרטי מכר בהתאם למתכונת שתימסר למתכנן ע"י המזמין. בדיקת ואישור נושאים אדריכליים נוסח מפרטי המכר וחזתאמתם לתכנון.

ט.2. בדיקת ואישור נוסח מפרטים בנושאים אדריכליים לעניין מעטפת למכירה/השכרה וחזתאמתם לתכנון.

י. חכנת תכניות לאישור סופי של המזמין לפני חתולת שלב תכניות עבודה.

יא. סיוע בעדכון האומדן חמשוער של ערך העבודה האדריכלית.

יב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים חדרושים להשלמת התכנון חסופי.

2.4 תכנון מפורט לבניינים:

א. חכנת תכניות עבודה מוקדמות מפורטות ומוסברות של הפרויקט, כדרוש לביצוע העבודה, לרבות חכנת תכניות מנחות לעבודות חיתוצים, חכל בקי"מ המאפשר ביצוע מושלם של העבודה.

ב. השלמת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות של כל חלקי הפרויקט כולל

מס' חזות: CONT-3-557
חתימה: סטטוס:

תכנית אדריכל מוגרים ומסחר
גרסה:

פרויקט: נתניה 542
אלונים גורביץ'
ספק:

אלונים גורביץ'
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
פ. 516380920

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

פרטי בניין בקניינים מתאים ורשימות.

ג. תאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היתעצים לתכניות האדריכלות ובנייתן. מובחר שהנייל לא מחליף מתאם מערכות, למעט תיאום קונסטרוקציה-אדריכלות,

ד. סיוע לחכנת מפרטים וכתבי כמויות המתאמים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל העבודות המוזכרות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין או אי כיסוי מלאכות הנוטלות בין המתכננים השונים. כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכנות הנחונות אצל המזמין של מכלולי עבודות ואו כמויות מפורטות למדידה. לפי דרישת המנהל יוכנו כתבי כמויות בחלוקה לפי אזורים.

ה. סיוע לתאום המפרטים וכתבי הכמויות של היתעצים האחרים ושילובם במפרטים וכתבי הכמויות דלעיל.

ו. כל יתר חדרוש לתכנון אדריכלי מפורט ולמסמכים האדריכליים אשר דרושים לעריכת המכרזים.

ז. 1.ז עדכון תכניות המכר, כולל עדכון תוכניות מכר עם ריחוט. ככל שהעדכון נדרש בעקבות שינויים כמפורט בסעיף 8 לעיל, ביצוע יחייב בתוספת תשלום שתסוכם בין הצדדים. 2.ז עדכון תכניות מכירה/השכרה הכוללות חלוקת מחיצות פנים עקרונית. ככל והעדכון נדרש בהתאם לסעיף 8 ישולם תוספת תשלום שתסוכם בין הצדדים.

ח. עדכון חישובי השטחים לרישוי, למכירה ולהתחשבות עם הקבלנים.

ט. סיוע לעדכון מפרטי המכר ואשור הנוסח וההתאמה לתכנון.

י. סיוע לחכנת אומדן מפורט של ערך העבודה האדריכלית המבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות.

יא. חכנת שיטתית בתכניות ככל שיתחייב לחתאמת הפרויקט למסגרת חתקציבית כפי שיקבע על ידי המזמין. (שאינן נובעות משינויים כמפורט בסעיף 8 לעיל)

יב. 1. חכנת שיטתית בתכניות לפי דרישת המזמין. (שאינן נובעות משינויים כמפורט בסעיף 8 לעיל)

יג. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.

יד. השתתפות בסיוור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.

טו. מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור להצעות הקבלנים.

טז. השלמת תכניות עבודה ופרטי בניה, רשימות ומפרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע הפרויקט.

מובחר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים - אדריכליים ובנויים ערים בע"מ אלונים גורביץ
516380920 ח.נ

2.5 פיסות עליון:

מס' תחנה: CONT-5-557
חתימה: 000000

תביית אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פתיקט: 642
אלומס: 642

מבוסס על חוות הדעת של פת"מ
מבוסס על חוות הדעת של פת"מ

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

א. הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע העבודה האדריכלית יכלול:

פיקוח עליון על ביצוע העבודה האדריכלית, בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, תן לפני מסירת העבודות והן בתקופת חבדיק ככל שיודרש. כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.

שיתוף פעולה עם המנהל, המפקח, הקבלן על הביצוע והיתעצם בקשר עם ביצוע הפיקוח העליון.

מתן הסברים והערות באתר לקבלנים והמפקח ככל שיודרש לחובות תכניות המתכנן ואת חוראותיו. הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפיקוח על העבודות, הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.

- ייעוץ וחמלצה לגבי בחירה של חומרי גמר ואישורים.

- דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודה האדריכלית לאחר כל ביקור של המתכנן באתר ו/או בבית המלאכה.

- ביצוע ביקורים לאישור דוגמאות חזותיות (Mockup) באתר ו/או בבית המלאכה.

- עדכון התכניות והפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מורישות הרשויות ומבעיות שתופענה במהלך ביצוע העבודה האדריכלית. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.

- אישור תכניות AS MADE שיוכנו ע"י הקבלנים על רקע תכניות המוכנו ושיכללו שינויים שבוצע בזמן ביצוע העבודה האדריכלית.

- חשתמות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היתעצם. העברת רשימות ליקויים לתיקון.

- ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובביקורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודה האדריכלית ובפיקוח העליון עליו ועל חזתמות לתנאי חרוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת חבדיק.

- ייעוץ למתדונות במקרים בהם יתגלו כשלים בביצוע העבודות לעומת המתכנן.

- אישור תכניות שינויי דירדים (התכניות יוכנו ע"י הקבלן/חדיירים), בתשלום שישוכם בין האדריכל לקבלן/חדיירים.

- אישור תכניות שיוכנו ע"י חרוזשים/שוכרים של שטחי המסחר ככל שיודרש ברמת מעטפת.

ייעוץ למפקח בבדיקה ואישור מקצועי של מרכיבי השבונות חלקיים והחשבוניות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על החשכמים הקיימים עימם, ולאחר אישור הכמות ע"י המפקח. יעוץ למומין והשתתפות בבירורים עם קבלני העבודות הן במהלך ביצוע העבודות והן לאחר מכן, לתביעות בגין שיטתיים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירי העבודות חריגים ו/או תבחרת כוונות המפרט וכתב הכמות, לרבות מחירי העבודות וחדרש בכל בודרות או חליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות מובחר כי ככל ותבוקש תמורה בגין שירות זה, חמיל ייבחר וישוכם בין הצדדים. מובחר כי ככל ותתביעה בגין טעויות חמתכנן, לא יגיע למתכנן תמורה נוספת.

הכנת וחתימה על כל מסמך שיודרש ע"י הרשויות מהמתכנן במהלך

מס' תזזה: GONT-5-537
חתימה: סטוס:

תבנית: אדריכל מגרים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
ספק: אלונים + גורן

בית וגן החזקית בע"מ
516343746

אשריף החשבוניות עיתנית בע"מ

הביצוע, על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ולתעודת גמר/רישיון עסק.

בדיקת ביצוע עבודות הבדק לקבלת סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות ככל ויידרש.

סיוע ככל הנדרש לשם קבלת אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.

סיוע למזמין במתן מענה לפניות אליו בקשר לתכנון וביצוע העבודה האדריכלית.

השתתפות עם המזמין בהגנה במי תביעות בקשר עם תכנון וביצוע העבודה האדריכלית, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונית. ככל ותבוקש תמורה בגין שירות זה, חמיל ייבדק ויסוכם בין הצדדים. מובהר כי ככל והתבעה בגין טעויות המתכנן, לא יגיע למתכנן תמורה נוספת.

כל יתר חידוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הביצוע.

ב. כדי למלא משימות אלה, יבקר המתכנן באתר הבניה ובמקורות החומרים והציוד באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מחשבים הבאים:

יציקת יסודות.

במהלך ביצוע השלד.

בעת בנית המחיצות.

לבדיקת ואישור חיפוי קירות הרוץ.

במהלך אישור דוגמאות חזותיות (Mockup).

במהלך ביצוע עבודות האלומיניום.

לבדיקת ואישור דלתות כניסה ודלתות פנים.

לבדיקת ואישור פריטים אופייניים בדירה/חלונות אופייניים (החנות ברמת מעטפת).

בעת ביצוע עבודות גמר בשטחים המשותפים, מבואת הכניסה ובמבואות הקומתיות.

לפני צביע.

ג. אין המתכנן רשאי לתת חזרות במשרד לקבלנים ו/או לנחל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.

ד. לאחר כל ביקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בעתה נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכר עבור פיקוח עליון.

ה. יעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.

2.6 תכניות לצרכי רישום ורישום בתים משותפים:

העברת תכניות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם חקנת תרשימים ותשריטים לפרצלציה, תכניות לצרכי רישום ורישום בתים משותפים, ורידוא נכונות תרשימים מגרש ותשריט בית משותף.

2.7 חקנת בקשות לשתיים בהיתוך הבניה בחתום לתכניות הביצוע וטיפול באישורן, חקנת בקשות לחפירות חיתוך בניה בחתום לבניה בשלבים וטיפול באישורם.

CONT-5-557

חתימה

מס' חחה:
סטוס:

תבנית אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

נתיב 542

אלונים גורביץ

פרויקט:

590

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

3. חמתבגן מתחייב להעלות לאתר ניהול הקבצים את כל הקבצים ולשמור על קבצים וטט תכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
4. נציג המזמין רשאי לחזמין מהמתבגן את כל שלבי העבודות המפורטות בספח זה ולא חלק מהן ולא עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בספח ד'.

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

אשריסקה ישראל מגורים בע"מ
אשריסקה הנדסה ופיקוח בע"מ

מס' חזקה: 557-5
חתימה: CONT

תכנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
אלונים גורביץ

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

נספח "ג"לוח זמנים ושילבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבנים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון - ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים המתואם והתכניות לא תירשבה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ואו הנחיותיו לגבי תכניות שורגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן התייחסות ללוח זמנים ראשוני נ"י מנה"פ לאישור המנהל תוך 14 ימים ממועד החתימה.

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
פ.ח. 516380920

אצורה הסודות ודיווחי בע"מ
ה"ק ישראל מווריס בע"מ

CONT-5-557
חתימה

מס' חוזה:
010000

תכנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
אלונים + גורביץ

בית וגן והזקות בע"מ
516343746

"I" note

שכר קמתכו

1. תמורת ביצוע מלא שירותי ומתכנן, כמפורט בספח ב' ישלם המזומין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים כדלקמן:
- 1.1 עבור הכנת תכנית בנייה ופיתוח לביצור/תוכנית עיצוב ארכיטקטוני, ותכנון ופיקוח בייני מגורים ואו מסחר ואו משרדים (לתכנית עיצוב) לרבות מבני עד במגורים, ותכנות טרנספורמציה במגרשים פרטיים ואו ציבוריים ואו זירה הנדסיות/זירה לדוגמה:
- 1.2.1 סכום קבוע ומוחלט של 11,500 ש"ח (במילים: אחד עשר אלף חמש מאות ש"ח) לכל יחידה דיור.
- 1.2.2 סכום קבוע ומוחלט של 125 ש"ח (במילים: מאה עשרים וחמש ש"ח) לכל מ"ר בגי ומקורה המשמש בלעדית את החלק של המסחר ואו משרדים (ברמת מעטפת) במריקט.
- 1.2.3 סכום קבוע ומוחלט של 34 ש"ח (במילים: שלושים וארבעה ש"ח) לכל מ"ר בגי ומקורה פומבית לפעילות לבנייתם שאינו שטח עיקרי.
- 1.2.4 סכום קבוע ומוחלט של 297,000 ₪ (במילים: מאתיים שבעים ושבעה אלף ₪) עבור הכנת התכנית קונסטרוקטיבית והפיכתה להנדסית – ככל ותיוודש לעניין סעיף זה מובהר כי בכל ובמסגרת תכנית העיצוב תדרוש התייחסות למגרשים אשר אינם פוטונים בשלב התכנון המקורי, ותסכם על ותספת שכר בין הצדדים.
- 1.2.5 עבור תכנון משלם ציבורי במתחת - סכום קבוע ומוחלט יקבע בהמשך.
2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לציל חייה צמוד ל 01/09/2024 ועד למוד הידוע בעם הגשת כל השבון
3. למען חסר ספק:
- 3.1 שכר המתכנן יחושב לשטחי המגורים/מסחר על פי מספר יחידות הדיוור/שטחו המסחר שבמתכנן ושבתוכנית המזומין לבצעם בכל קטע נוסף של הפרויקט במנהל ולשם ההצטרפה: אם בקטע או בכמות המזומין לבצע 50 יחיד, והמתכנן נדרש לתכנן להקמת 50 יחיד, יהיה חייב המזומין בתשלום עבור אותן יחיד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים). אין באמור לגרע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא הולאת תכנון מתבנים להעמדה על המגרשים בקטעים הבאים.
- 3.2 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי תשלום חייבים סופיים ומוחלטים, והם לא יישנו מכל גורם שחוא, לרבות ומבלי לפגיע בזכויות האמור לציל, הקטנת חיפוף היחידות במריקט, כמות טיפוסי המבנים שיוצגו ע"י המזומין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה וקונבנציונלי ואו טרמיני ואו מתועש) ואו מידת, אחי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזומין.
- 3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחים, לרבות נספח 1-1 אליו
- 3.4 השכר המפורט לחייד כולל הכנת תכנית מכר כולל ריהוט.

אלונים גורדון
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
516380920 פ.ח

CONT-5-557
תדמיה

מס' תורה:
:01000

תבנית אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

נחית 542
אלונים + גורניץ

בית וגג החזקות בע"מ

516343746

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בתוך וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למתנד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על גידול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי תווה זו, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר ומתכנן ומסירת כל המסמכים והתכנית למזמין.

אלונים גורביץ'
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

אגודה הסודות וקונסול בע"מ
אגודה ישראל מנורים בע"מ

CONT-5-557
חתימה

מס' תזה:
000000

תבנית: אדריכל מנורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
אלצים גורביץ'

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

נספח "ד"

תשלומי שכר המתכנן

1.

שכר המתכנן ישולם לשעירין כנגד גמר כל שלב ושלב של שירותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות במספרים ב' ו-ו' כדלקמן:

1.1

- עבור תכנית עיצוב אדריכלי (באחריות משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.2.4 לנספח ד' לעיל):
- א. חכמת חלפות ואישור תיוג לחלפות 15%
 - ב. הגשת תכנית עיצוב לחברת המקומית 30%
 - ג. דיון בוועדה - קבלת אישור עקרוני להגשת מסמכי תכנית העיצוב 25%
 - ד. אישור תכנית העיצוב 30%

סה"כ 100%

1.2

- לחבון בנייני מגורים ומסחר (באחריות משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.2.1-1.2.3 לנספח ד' לעיל):
- א. חבון ראשוני-מוקדם 10%
 - ב. במהלך תכנת תכנון תכנון סופי של פרויקט למזמין 10%
 - ג. לאחר הגשת בקשה לחינתר בניה לעצת המקומית (קליטה) 15%
 - ד. הבקשה בבקורת 10%
 - ה. לאחר השלמת תנאים לחינתר וקבלת חינתר הבניה 18%
 - ו. במהלך תכנת חומר מכיר לקבלנים, כולל פרטים ורשימות 17%
 - ז. במהלך תכנת תכנון עבודה לביצוע של הפרויקט למזמין בקיים 1:50 5%
 - ח. תכנת תכנון המכר 5%
 - ט. פיקוח עליון במור השלד 5%
 - י. פיקוח עליון במהלך תכנון 5%
 - יא. לאחר קבלת אישור אכלוס עבור כל תכנונים הפרויקט וקבלת תעודת גמר 5%

סה"כ 100%

2.

על אף האמור בסעיף 1 לעיל, בכל שלב ניתן להגיש ולאשר העובות חלקיים בחתום להתקדמות העבודה בפועל.

3.

המתכנן יגיש תשובה לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל תשובה יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אישור התשובה ע"י חתום.

אלונים גורביץ'
אדריכלים ובני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

CONT-5-55
חתימה

מס' חוזה:
000000

תכנית אדריכלי מגורים ומסחר
גרסה: 3

תחית 542
אלונים גורביץ'
פרויקט:
פסק:

בית וגן החזקת בע"מ
516343746

נספח י"י

תאריך: (תאריך חתימת חוזה)

לכבוד
אגריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו I גי אור יהודה
מ.ז. 52-003476-0

בית וגג
דוכסניסקי 137-135 ת"א
ש.מ. 54029897

אגריקה והתחזקות עירונית בע"מ
514639523

א.נ.

הצהרה ותחייבות לשמירת סודיות

- אני הח"מ עובד חברת אלונים + גורביץ / הפעל בשם חברת אלונים + גורביץ / המספק שירותים לחברת אלונים + גורביץ, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:
- אני מתעסק על ידי אלונים + גורביץ, המבצעת עבורכם תכנון אדריכל מגורים ומסחר בפריקט נתיב 542.
 - ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל אלונים + גורביץ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ואו בכל כלי ואו אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ואו לפריקט הנ"ל ואו לשירותים הניתנים לכם ע"י אלונים + גורביץ.
 - אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לזו מי שלא חוסמך לכך בכתב על ידכם.
 - אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ואו מרשותי ויגיע למי שלא חוסמך על ידכם בכתב.
 - חנני מאשר כי התחייבותי הנ"ל תחולצת הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

אלונים + גורביץ
אדריכלים ובוני ערים
ה.ג. 516380920
בכבוד רב,
חתימה
אלונים + גורביץ
אדריכלים ובוני ערים

שם: חנני מאשר
ת.ז: 028091049
כתובת: שאל הולץ 35 תל-א

*מחק את המיתר

מס' חוזה: CONT-S-557
סטטוס: חתימה

תבנית אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פריקט: 542
אלונים + גורביץ

אגריקה ישראל מגורים בע"מ
אגריקה והתחזקות עירונית בע"מ

בית וגג התחזקות בע"מ
516343746

נספח ז' - נספח ביטוח

1. ביטוחי חיתוך יהיו כדלקמן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי חיתוך, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שיירחב כמעביד של מי מעובדי חיתוך.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של החיתוך על פי דין בשל מעשה או מחלל מקצועי של חיתוך או של מי מטעמו בתחום עיסוקו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ואו מחדלי חיתוך, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות חיתוך לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו מחלל ממועד תחילת מתן השירותים, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי חיתוך יחולו החוראות הבאות:

2.1. חריג "רשלנות רבתני" יבוטל בכל ביטוחי חיתוך, אולם לא יחיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבוטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

הביטוחים יכללו חוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי חיתוך בתנאים לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי חיתוך.

3. נספח הביטוח וסעימי הביטוח בהסכם הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה של ההסכם.

אלונים גורביץ'
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

אברהם הסודות עורכי דין
פרויקט ישראל מגורים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

נתיב 542
אלונים גורביץ' פרויקט:
סטק:

בית דג החזקות בע"מ
516343746

נספח "1"
אישור על קיום ביטוחי הפנסה

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים			
אישור ביטוח זה מיועד למעוררי פנסה פרטית בלבד, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הסליטה והריגה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי האישור זה מוסיף עם מבקש האישור.					
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור ויחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור*	
שם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ 1/או חברות בנות 1/או חברות קשורות 1/או שותפויות בפרויקט ת.ז.פ. 520034760	שם	שם	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר: _____ העיסוק המבוטח:	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☐ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____	
מען	מען	מען	תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברת אם ואו בת ואו אחות ואו קשורה ואו שלובה ואו חלק מקבוצה.		

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים	מסמך	השתתפות עצמית (אין תובה להוציא סעיף זה)	גבול אחידות לכלל פעילות המבוטח/ שטח ביטוח		תאריך סיום עתיד לזיון תאריך רטרואקטיב	תאריך תחילת עתיד לזיון תאריך רטרואקטיב	נוסח ומחזור ת הפוליסה ***	מספר הפוליסה ***	סוג חביתות חסימה לזיגולות אחידות או סכומי ביטוח
			למקרה	למקרה					
313 328 309 315 307 303	נח		2,000,000	2,000,000					צד ג'
319 328 309 309	נח		20,000,000	20,000,000					אחריות מעבידים
321 328 327 332 303 301	נח		4,000,000	4,000,000					אחריות מקצועית

אלונים גורביץ' ח.י.ג.
אדריכלים ובני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

CONT-5-557
חתימה

מס' חחה:
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
אלונים + גורביץ'

פירוט השירותים (נכסף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות סעיף הרישום הסגור והמפורט במסמך ד' כפי שמפורט על ידי רשות שוק החזן, ביטוח וחסיכון. ניתן להציג בעיקר גם המלל המוצג לצד הקוד ברישום הסגור):

38
84
86
040

ביטול/שינוי הפרליטה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
... שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.
... שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.
... יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרישום הסגור המנוי במסמך ד' כפי שמפורט על ידי רשות שוק החזן, ביטוח וחסיכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברישום הסגור.

אלונות חב"ץ
אדריכלים וצוות עו"ם בע"מ
ח.פ. 516380920

CONT-5-557
חתימה

מס' חחה:
סטטוס:

תבנית אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
אלגים+טריץ

790

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להגיש

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. מבוטל.
2. תכניות בינוי ופתוח/תכניות עיצוב אדריכלי:
תכניות, תוכנים, מבטים, פרטים, פרט חומרי בגין וכל שיידרש ע"י הרשויות, באישור חמומין, לאישור תכניות בינוי ופתוח ותכניות עיצוב אדריכלי שלאחריהן ניתן יהיה להגיש בקשות לחיתוך בגיה למבנים ולעבודות הפיתוח בפרויקט.
3. תכניות ומסמכים לבניית:
כל התכניות יסופקו, ע"י בקשת חמומין, גם בקני"מ אחר מהמצוין.
3.1 בשלב התכנון המוקדם – יבוצע במספר חלופות עד לקביעת החלופה הנבחרת.

- א. פרורגמות.
- ב. מודלים, הדמיות ופרספקטיבות ברמת המחשה.
- ג. תכנית קומת כניסה/קרקע – 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).
- ד. תכנית קומת טיפוסית – 1:100.
- ה. תכנית קומת/קומות עליונות – 1:100.
- ו. תכנית גגות – 1:100.
- ז. 1. תכנית סידור פנימי/ריהוט באלטרנטיבות – 1:100.
2. תכנית חלוקה פנימית עקרונית לשטחי המסחר ככל ויידרש.
- ח. חזיתות מ-4 כיוונים – 1:100.
- ט. חותכים – אורך ורוחב – 1:100.
- י. תאום תכנית עקרונית לפיתוח החצר ולסידור מקומות החניה – 1:250.
- יא. תכנית קומת מסד (אם תחיה) – 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).
- יב. תכנית קומות מרתפים (אם יהיו) – 1:100.

3.2 בשלב התכנון הסופי/היתר

- א. תכניות חגשה בקשות לחיתורים למבני המגורים ואו המסחר ואו המשדדים, לדירה הנדסית/דירה לדוגמה, לתחנות טרנספורמציה וסביבתן, כולל כל המסמכים הנדרשים ע"י הרשויות.
- ב. תכנית מרחבים מוגנים לאישור פקע"ר.
- ג. עדכון טבלאות חישובי שטחים: לרישוי, למכירה, להתחשבות עם חקבלן וכד'.
- ד. במית מודל REVIT לכלל הפרויקט.

3.3 בשלב תכנון מפורט למכר
כל המפורט בסעיף 3.4 ערוך ומגוש בקני"מ מוקטן בחוברת או באופן אחר ע"י דרישת חמומין.3.4 בשלב תכנון מפורט לביצוע:

כל התכניות בקני"מ 1:50 אם לא צוין אחרת.

- א. תכניות קומות מרתפים (אם יהיו).
- ב. תכנית קומת מסד (אם תחיה) כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
- ג. תכנית קומת קרקע/כניסה כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
- ד. תכנית תחנת טרנספורמציה, חדרי חשמל וגנרטור.
- ה. תכנית חדר בזק.

אלוני גורביץ'
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

אשר קיבלתי ונחתם עותק ב"מ
מ. יקרה ישראל מנורס בע"מ

CONT-5-557
מס' חזית
חתימה

מס' חזית
סטטוס:

תכנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פריקט:
מניה 542
אלונים + גורביץ'

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

1. תכנית "גרעין" ולובי בכל הקומות.
 2. תכנית/לניל.
 3. תכנית מרחבים מוגנים בכל הקומות.
 4. תכנית לניל.
 5. מבטל.
 6. תכנית תקרות אקוסטיות ותותבות בדירות.
 7. תכנית חדר המדרגות במפלסים השונים 1:50 / 1:20.
 8. תכנית לניל 1:50 / 1:20.
 9. תכנית חדר אשפה וחצרות משק.
 10. תכנית קומה/קומות טיפוסיות.
 11. תכנית קומות ייחודיות.
 12. תכנית גגות.
 13. תכנית מתקנים על חג ונגות עליונים.
 14. תכנית אנכיים.
 15. חזיתות מ-4 כיוונים כולל פריסות אבן, מסיפס וכד'.
 16. חזיתות נסתרות.
 17. מבטל.
 18. תכנית יצור מדרגות 1:5.
 19. תכנית ותכנים לפירים, מעליות ולמערכות 1:50 / 1:20.
 20. מבטל.
 21. מבטל.
 22. רשימות גגות.
 23. רשימות מסגרות, כולל חזיתות של ארונות חשמל, הידרנטים, תקשורת ופירים למיניחם, מעקות וכד'.
 24. רשימות אלומיניום וזכוכית.
 25. פרטי בניין.
 26. תכנית תאום פיתוח חצרות - 1:100.
 27. תכנית אזורי איטום עם הפניות לפרטים. גגות ואזורי רטובים במבנה.
 28. תכנית חתכים ופרטים לאלמנטים מתועשים.
 29. תוכניות מכר:
 30. תכנית מכר זמניות (לפני קבלת היתר) - כולל ריחוס וללא ריחוס.
 31. תוכנית מכר לאחר קבלת היתר - כולל ריחוס וללא ריחוס.
 32. חתימה על מפרטי מכר זמניים לפני ואחרי קבלת היתר.
- 3.5
- 3.6 פרטי בניין עיקריים בקני"מ 1:5, 1:10, 1:20
- א. מעקות.
 - ב. פריקסטים.
 - ג. פרטי בנין בגבס.
 - ד. כרכובים.
 - ה. אדניות.
 - ו. בסיסים לציד (מ"א, גרסור וכד').
 - ז. תפרי בניין.
 - ח. בטון גלוי.
 - ט. פרטי צפויים.
 - י. פרטי סבכות ניקוז ואיוורור.
 - יא. פרטי רמפות פריקה וטעינה.
 - יב. פרטים מחייבים (מתואמים ומאושרים ע"י חרשויות המקומיות) לביצוע עיני דיירים לאחר אכלוס עבור:
 - סורגים לפתחים בחזיתות.
 - פרגולות.
- 3.7 פרט גמר - פרטים/פרטים שיידישו להשלמת מסמכי התכנון מכר/ביצוע/אישור רשויות/אישור ספקים וכדומה.
- 3.8 תכנית שיווק (בפריקטים בהם מסחר):
- א. אופציות לחלוקת שטחים למכירה/לחשכרה וחשבי שטחים - 1:250.
 - ב. ערוך תכנית חלוקה עקרונית בחתום להתקדמות מו"מ וחתימת חוזים עם רוכשים/שוכרים.

אלונים גורביץ'
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
516380920 פ.ח

מס' חתום: CONT-5-557
חתימה: סטטוס:

תכנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
אלונים גורביץ'
ספק/מריקה ישראל מגורים בע"מ

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אופק התחזקות עירונית בע"מ

- ג. חתכים עקרוניים של כל חנות/משרד – 1:100.
ד. בדיקה ואישור תכניות רוכשים/שוכרים.

3.9 עדכון תכניות וטבלאות:

- א. עדכון תכניות המכר לפי תכניות הביצוע, חכל לפי עדכוני מכר כפי שהוגדר.
ב. עדכון חישובי שטחים למכירת בחזקתם לחנניות היזם.
ג. עדכון תכניות/בקשות לחיתורים, יצוין כי הליך לחיתור שינויים יהיה בתוספת תשלום שתסוכם בין הצדדים.
- 3.10 כל תכנית ואו פרט אחר שידרשו במהלך חתכונ וחביצות על מנת לקבל עבודה מושלמת, בחתאם לשקול המצול. מובחר כי כל שינוי שיבוצע בתוכניות לאחר הפצת תוכניות למכרז קבלנים יסומן ב"ענן".
- 3.11 רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
- 3.12 מובחר בזאת שהתכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים במסגרת הסביר.
- 3.13 כל שאר תכניות הביצוע המונחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקי חשונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
4. בניח טרומית/מתועשת: במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת, יידרש המתכנן להכין, בנוסף לני"ל, גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת.
5. כל חמשמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

אלונים גורביץ
אדריכלים ובני ערים בע"מ
516380920 פ.ח

אדריכלות ופיתוח עירוני
אדריכל ישראל גורביץ בע"מ

מס' חחה: CONT-5-337
חתימה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: יחידה 542
אלונים גורביץ
פסק:

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

נספח י"ט

תאריך: _____

דוגמא לנוסח משור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 כי אור יהודה
מ.ז. 0-003476-52

בית ונג
זיבוינסקי 135-137 ת"א
ש.מ. 54029897

אפריקה חתונות עירונית בע"מ
514639525
(המזמינ)

לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו

אני הח"מ אלונים + גורביץ

ב- נתניה 542 בקשר עם אדריכל, מאשר בזאת שזעברדות חזיל בוצעו וחושלמו בחתום

לחנניותי, לתכניותי, בחתום לתקנים מתאימים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

אלונים גורביץ
אדריכלים ויוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

אלונים + גורביץ

אשר על חתונות עירונית בע"מ
א.י. ישראל מגורים בע"מ

מס' חזה: CONT-5-357
סתוס: חתימה

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
ספק: אלונים + גורביץ

בית ונג חתונות בע"מ

516343746

נספח י"ז

תאריך: _____

דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
מ.ז. 52-003476-0

בית וגן

זיכרון טק 135-137 ת"א
ש.מ. 34029897אפריקה והתחדשות עירונית בע"מ
514639525

ג.א.כ.

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה חסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המחווה תשלום אחרון של חושבון חסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר **טניה 542** עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולחלף, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה חסופית, סכומים שלטענתכם, והייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה חסופית דלעיל, אין ולא תחיינה לנו ואנו למי מטעמנו כל תביעות ואנו טענות ואנו דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ואנו כלפי מי מכם ואנו כלפי כל הבאים מכוכם ואנו כלפי מי מטעמכם ואנו כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ואנו לכל הדרך בו ואנו הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונית שהוגשו על דינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלח טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, מערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראית באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת המתכנן:

אלונים + גורביץ

אלונים + גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

אישור

אני הח"מ

עו"ד/רו"ח מאשר כי ח"מ

שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")
ואנו שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח:

תאריך: _____

CONT-5-557
חתימהמס' תחה:
סטטוס:תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3תניה 542
אלונים + גורביץפרויקט:
ספק:

אפריקה והתחדשות עירונית בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

בית וגן, החזקות בע"מ

51634374

נספח א'

מזהה אישור: 4766774

תאריך הנפקת האישור 21/07/2025		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטא ישנה פוליסת ביטוח ברוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים חקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	חמבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם אפריקה ישראל מגורים בע"מ	שם אפריקה התחדשות עירונית בע"מ ואו בית וגן החזקות בע"מ ואו חברות בנות ואו חברות קשורות ואו שותפויות בפרויקט	שם אלונים גורביץ אדריכלים ובני ערים	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☐ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☒ אחר: כולל פיקוח עליון	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכין ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר:
ת.ז.ח.פ. 520034760	ת.ז.ח.פ.	ת.ז.ח.פ. 516380920	העיסוק המבוטח: אדריכל	
מען נתניהו יתונת 1, אור יהודה 6037601	מען	מען שד' שאול המלך 35 / תל אביב - יפו 6492702		
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אס, חברה בת, חברה אחות, חברה קשורה, חברה שלובה, חברה מקבוצה				

כיסויים							
סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומתדורת הפוליסה	תאריך תחילת נתינת לחוץ תאריך רטוראקטיב	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח	מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בחתימת הנספח ד'	
צד ג'	647202412824	מהדורת ביט 2016 שיקלית	1/08/2024	2,000,000	ש"ח	309, 307, 302 328, 321, 315	
אחריות מעבידים	23914560824	מהדורת ביט 2019 שיקל	1/08/2024	20,000,000	ש"ח	328, 319, 309 350	
אחריות מקצועית	647202412824	נוסח שפי ב.ר. 2018	1/08/2024	4,000,000	ש"ח	321, 303, 301 - 332, 328, 327 12	

פירוט השיירותים (נכפוף, לשיירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השיירות מונח הרשימת הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק החוץ, ביטוח וחסיכון. ניתן להציג בנוסף גם חמלל המוצג לצד הקוד ברשימת הסגורה):
38 יועצים/מתכננים; 40 מהנדס, אדריכל, הנדסאי

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעת למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.



אישור זה הופק על ידי אילון חברה לביטוח

תשומת ליבכם כי אישור זה מבטל אישורים קודמים שהוצאו למבקש האישור לנושא פרויקט זה

לכבוד
חברת אפריקה ישראל התעשונות פרטית
חברת גורביץ'

שלום רב,

הנדון: פירוק חברת אלונים גורביץ' - פירוק
החלטת הנהלת חברת אלונים גורביץ'

בהמשך למכתבנו בפריקס מיום ה'תשפ"ד, מנשה להלן החלטת הנהלת חברת אלונים גורביץ' שדחתה
בן צבי בעצמה.

א. תקופת הפירוק:
החלטת הנהלת אלונים גורביץ' לפריקס אשר יכלול כ-576 יחיד, שיעוד מסחר והתאחדות, חניונים ותחניק, הכל כחלק מלימוד
הרשימות.

ב. החלטת הנהלת אלונים גורביץ' לפריקס:

- תכנון פירוק.
- חלוקת הבעלות על חברת אלונים גורביץ' ופירוקה.
- תכנון קניין והחלטת פירוק.
- חלוקת בקשה לזכות טיפול ברישיון, עד קבלת חלוקת.
- חלוקת חובות שדחתה למכור כלל חלקים מכל עם יחידים, רשימות ופירוק.
- חלוקת חובות למכור.
- פיקוח עליון במהלך הפירוק.

ג. שכר הפירוק והחלטת הנהלת:

- שכר פירוק לזכר - חלק חלוקת גור - לזכר חלוקת.
- שכר פירוק לזכר ברזל - מסחר והתאחדות (מסחר) - לזכר חלוקת.
- שכר פירוק לזכר ברזל - חניונים - לזכר חלוקת.
- (חלוקת חובות שדחתה גורביץ' אל - כל חלוקת - לזכר חלוקת).

11,000 מיליון + מיליון
125 מיליון ברזל + מיליון
34 מיליון ברזל + מיליון
287,000 מיליון + מיליון

(החלטת הנהלת חברת אלונים גורביץ' לפירוק, יחד עם החלטת הנהלת חברת אלונים גורביץ' לפירוק, אשר נמצאת כחלק מלימוד
החלטת הנהלת חברת אלונים גורביץ' לפירוק, אשר נמצאת כחלק מלימוד).

* החלטת הנהלת חברת אלונים גורביץ' לפירוק, אשר נמצאת כחלק מלימוד

- הכל יחד עם החלטת הנהלת חברת אלונים גורביץ' לפירוק, אשר נמצאת כחלק מלימוד.

שכר הפירוק והחלטת הנהלת:

- שכר פירוק לזכר - חלק חלוקת גור - לזכר חלוקת.
- שכר פירוק לזכר ברזל - מסחר והתאחדות (מסחר) - לזכר חלוקת.
- שכר פירוק לזכר ברזל - חניונים - לזכר חלוקת.
- (חלוקת חובות שדחתה גורביץ' אל - כל חלוקת - לזכר חלוקת).

34%
10%
15%
15%
5%
10%
10%
8%
2%
10%
5%
5%
10%

החלטת הנהלת חברת אלונים גורביץ' לפירוק

החלטת הנהלת חברת אלונים גורביץ' לפירוק, אשר נמצאת כחלק מלימוד

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

למה פרסם בנור הס"ר

2096

2046

LOWE

1000

- חכמת הלבנות מאפשרת לנו לזהות מוקדמות, חכמת הלבנות עוזרת לנו לזהות המוקדמות.
- דרך בוקדמות.
- מאפשרת לנו לזהות על ידי המדידות.

[illegible]

מאמרים בכתב יד לת"ק

27/10/2018
משרד ראש הממשלה
משרד המשפטים

P. M. Wright *Dean*

מחזורי כוללת ותחבולת מחזורי

1542 10/10/2023
160243746

עבודת המעורבות:

סעיף	תאור	תאור
2.1	הבנת ראשוני-מקור	10%
2.2	לאחר הגשת תכנית תכנון סופי של פרויקט למזמין	10%
2.3	לאחר הגשת בקשה לחינת ביטחון לועדה המקומית/קליטת הבקשה במקורות	10%
2.4	לאחר השלמת תנאים לחינת וקבלת חינת הבניה	15%
2.5	לאחר השלמת חומר מפרט לקבלת, כולל פרטים ורשימות	15%
2.6	לאחר הגשת תכנית עבודה לביצוע של הפרויקט למזמין בקניין 1:50	20%
2.7	לאחר תכנת תכנית הסבר	5%
2.8	פיקוח עליון במסגרת השל	5%
2.9	פיקוח עליון במהלך הבניה	5%
3.0	לאחר קבלת אישור אכלוס עבור כל חניונים בפרויקט וקבלת תעודת גמר	5%
סה"כ		100%

עבודת הבניה והעיצוב:

סעיף	תאור	תאור
2.1	הבנת חלופות הישור היום לחלופות	15%
2.2	הגשת תכנית עיצוב לעדה המקומית	30%
2.3	דיון בועדה - קבלת אישור עקרוני להגשת מסמכי תכנית העיצוב	25%
2.4	אישור תכנית העיצוב	30%
2		100%

אלה ברהום | מנהלת פרויקטים

טל: 03-7402624

נייד: 054-2324381

אפריקה ישראל ממרים

המסדף
לפי-מבוק



למטר
תכנית